# KAPITOLU 473

## ATT DWAR L-EKO-KONTRIBUZZJONI

*Biex jagħmel provvedimenti dwar l-impożizzjoni ta' eko-kontribuzzjoni fuq prodotti li jispi``aw mormija u biex jipprovdi dwar affarijiet an`illari jew in`identali dwarhom.*

1 ta' Settembru, 2004

*L-ATT XII tal-2004, kif emendat bl-Avviżi Legali 393, 394, 529 u 533 tal-2004, u 28, 312 u 341 tal-2005; bl-Att II tal-2006; bl-Avviż Legali 106 tal-2006; bl-Att IV tal-2007; bl-Avviżi Legali 172, 229, 300 u 427 tal-2007, 105 tal-2008, u 7, 109, 141 u 230 tal-2009; bl-Att II tal-2009; bl-Avviż Legali 383 tal-2009; bl-Att I tal-2010; bl-Avviż Legali 421 tal-2010; bl-Atti IV tal-2011 u XIII tal-2015; bl-Avviż Legali 260 tal-2015; bl-Att XV tal-2016; bl-Avviżi Legali 174, 175 tal-2016, u bl-Att XVI tal-2017, XIV tal-2020 u XXXV tal-2023 u bl-Att III tal-2026.*

### Taqsima I - Preliminari

Titolu fil-qosor.

**1.** It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar l-Eko-Kontribuzzjoni.

Tifsir.
*Emendat: II. 2006.21; II. 2009.60.*

**2.** F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra -

"awtorità kompetenti" tfisser l-awtorità msemmija mill-Ministru taħt l-artikolu 10;

"eko-kontribuzzjoni" jew "kontribuzzjoni" tfisser il-kontribuzzjoni li titħallas taħt l-artikolu 3;

"il-Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-immaniġġar tal-iskart, u tinkludi, sal-limitu tal-awtorità mogħtija, lil kull persuna awtorizzata għaldaqstant għal xi skop ta' dan l-Att;

"mqiegħed fis-suq" tfisser meta prodott jiġi ttrasferit mill-istadju ta' manifattura jew meta prodott jinġieb ġewwa Malta bil-ħsieb li jiġi mqassam fis-suq f'Malta, inkluż meta prodott jiġi hekk trasferit jew jinġieb Malta bil-ħsieb li jintuża għall-fini tal-kummerċ, negozju, professjoni jew vokazzjoni tal-persuna li qed tittrassferixxi jew iġġib il-prodott f'Malta;

"prodotti" tfisser prodotti li jispiċċaw mormija u li fuqhom għandha titħallas eko-kontribuzzjoni;

"produttur" tfisser persuna li, għall-fini ta' kummerċ jew xort'oħra fil-kors tal-kummerċ, timmanifattura jew iġġib f'Malta l-prodotti li fuqhom għandha titħallas eko-kontribuzzjoni skont dan l-Att, u fir-rigward ta' servizzi tfisser persuna li għall-fini ta' kummerċ jew xort'oħra tipprovdi servizzi f'Malta li fuqhom għandha titħallas eko-kontribuzzjoni skont dan l-Att;

"rkupru ta' skart" tfisser l-użu mill-ġdid, riċiklaġġ jew reklamazzjoni ta' skart jew ta' kull proċess ieħor li jkollu l-iskop li joħroġ materja prima sekondarja jew enerġija minn dak l-iskart;

"servizzi" tfisser servizzi li huma mniżżla fit-Tieni Skeda u li fuqhom titħallas eko-kontribuzzjoni;

"skart" tfisser kull ħaġa, sustanza, prodott jew oġġett, ta' liema għamla jkun, kemm jekk perikoluz jew xort'oħra, li jintrema' jew ikun maħsub li jintrema' jew li jkun meħtieġ li jinżamm sabiex ikun jista' jintrema' u tinkludi kull ħaġa oħra, sustanza jew oġġett skont ma l-Ministru jista' jordna;

"Skeda" tfisser skeda li tinsab ma' dan l-Att.

Taqsima II - Impożizzjoni ta' eko-kontribuzzjoni

Impożizzjoni ta' eko-kontribuzzjoni. *Emendat: II. 2009.61; III.2026.76.*

**3.** (1) Għandha tkun imposta u tinġabar mill-awtorità kompetenti, f'isem il-Gvern, eko-kontribuzzjoni bir-rati murija fit-Tielet Kolonna tal-Ewwel Skeda li titħallas fuq prodotti deskritti fl-Ewwel u fit-Tieni Kolonni ta' dik l-Iskeda, li jiġu mqieghda fis-suq, u fir-Raba' Kolonna tat-Tieni Skeda li titħallas fuq servizzi deskritti fl-Ewwel, fit-Tieni u fit-Tielet Kolonni ta' dik l-Iskeda.

(2) L-Ewwel u t-Tieni Skeda għandha tiġi pubblikata bl-ilsien Ingliż biss:

Iżda l-Ministru jista', minn żmien għal żmien, jordna l-pubblikazzjoni ta' dawk l-Ewwel u t-Tieni Skeda bl-ilsien Malti, u f'dak il-każ, jekk it-test Malti u dak Ingliż ta' dawk l-Ewwel u t-Tieni Skeda jkunu konfliġġenti, ikun it-test Ingliż li jipprevalixxi.

(3) Il-Ministru jista', b'regolamenti magħmula skont dan l-artikolu, jemenda, jissostitwixxi jew iħassar it-Tieni Skeda.

Meta tkun dovuta il-kontribuzzjoni. *Emendat: II. 2009.62.*

**4.** (1) Eko-kontribuzzjoni fuq prodotti mniżżla fl-Ewwel Skeda tkun dovuta meta l-prodotti jiġu mqiegħda fis-suq u l-eko-kontribuzzjoni fuq is-servizzi mniżżla fit-Tieni Skeda tkun dovuta fiż-żmien indikat fit-tielet kolonna tat-Tieni Skeda:

Iżda meta prodotti jkunu jinsabu taħt proċedura ta' dwana meta jidħlu ġewwa Malta, l-importazzjoni għandha titqies li sseħħ meta dawn jitilqu mill-proċedura tad-dwana.

(2) Il-kondizzjonijiet li fuqhom il-kontribuzzjoni għandha titħallas u r-rata tal-kontribuzzjonijiet li għandhom jiġu adottati jkunu dawk li jkunu fis-seħħ fid-data meta l-prodotti jiġu mqiegħda fis-suq.

Rkupru ta' skart.

**5.** F'każijiet ta' rkupru ta' skart minn prodotti li fuqhom titħallas eko-kontribuzzjoni skont dan l-Att, il-produtturi ta' dawk il-prodotti jistgħu, skont regolamenti magħmula taħt l-artikoli 12 u 13, jingħataw kreditu tal-kontribuzzjoni mħallsa fuqhom, għal kollox jew f'parti minnha, ma' eko-kontribuzzjonijiet li jistgħu jkunu dovuti fil-futur.

Riservi.

**6.** Il-kontribuzzjoni dovuta skont dan l-Att tkun mingħajr preġudizzju għal kull obbligu ieħor, ta' liema xorta jkun, impost minn jew taħt kull liġi oħra dwar il-prodotti li fuqhom tkun dovuta l-kontribuzzjoni.

Taqsima III - Ħlas ta' eko-kontribuzzjoni

Responsabbiltà għal ħlas ta' eko-kontribuzzjoni.

**7.** (1) Ir-responsabbiltà għall-ħlas ta' eko-kontribuzzjoni tkun tal-produttur.

(2) Meta żewġ persuni jew aktar ikunu responsabbli għall-ħlas tal-kontribuzzjoni, ir-responsabbiltà tagħhom taħt l-Att tkun waħda

solidali.

**8.** L-eko-kontribuzzjoni għandha titħallas ta' kull tliet xhur b'lura wara li jiġi ppreżentat il-prospett relattiv għat-tliet xhur ta' qabel:

Meta għandha titħallas eko-kontribuzzjoni.

Iżda l-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi dwar xi klassi jew klassijiet ta' produtturi kif jista' jiġi speċifikat f'dawk ir-regolamenti, perjodu ta' żmien itwal jew iqsar minn tliet xhur għall-ħlas b'lura tal-eko-kontribuzzjoni u biex jiġi ppreżentat il-prospett relattiv.

**9.** (1) Il-proċedura ta' reġistrazzjoni u rappurtar li għandha tinżamm mill-produtturi kollha li għandhom iħallsu eko-kontribuzzjoni hija stabbilita fit-Tielet Skeda.

Proċedura ta' reġistrazzjoni u ta' rappurtar.
*Emendat: II. 2009.63.*
*Sostitwit: III.2026.77.*

(2) Il-Ministru jista', b'regolamenti magħmula skont dan l-artikolu, jemenda, jissostitwixxi jew iħassar it-Tielet Skeda.

*Miżjuda: II. 2009.64.*

Taqsima IIIA – Impożizzjoni ta' Eko-kontribuzzjoni fuq Basktijiet tal-Plastik

**9A.** (1) Produttur tal-basktijiet tal-plastik deskritti fl-Ewwel u fit-Tieni kolonni tal-Ewwel Skeda li hu responsabbli għall-ħlas ta' l-eko-kontribuzzjoni bir-rata indikata fit-Tielet kolonna tal-Iskeda msemmija huwa obbligat li jottempra ruħu mal-obbligi skont id-dispożizzjonijiet tar-Raba' Skeda.

Informazzjoni li trid tiġi stampata fuq il-basktijiet tal-plastik.
*Miżjud: II. 2009.64.*

(2) Il-Ministru jista', b'regolamenti magħmulin taħt dan l-artikolu, jemenda, jissostitwixxi jew jirrevoka r-Raba' Skeda.

**9B.** Kull persuna fil-kors ta' attività ekonomika li, filwaqt li tkun qed tiġi spezzjonata mill-awtorità kompetenti jew minn xi persuna appuntata minnha għal dan l-għan skont l-artikolu 25 -

Reati u penalitajiet.
*Miżjud: II. 2009.64.*

(*a*) ikollha fil-pussess tagħha basktijiet tal-plastik, diġà mqiegħda fis-suq f'Malta, li ma jkunux konformi mal-obbligi elenkati fir-Raba' Skeda; jew

(*b*) tonqos li tottempra ruħha ma' xi obbligu ieħor elenkat fir-Raba' Skeda,

tkun ħatja ta' reat u teħel, jekk tinsab ħatja, multa ta' mhux anqas minn elf euro (€1,000):

Iżda fejn persuna misjuba ħatja taħt dan l-artikolu terġa' tiġi misjuba ħatja ta' reat kommess taħt l-istess artikolu fi żmien sitt xhur minn meta tkun instabet ħatja qabel, il-multa fl-ebda każ ma għandha tkun anqas minn elf u ħames mitt euro (€1,500):

Iżda wkoll fejn persuna tkun instabet ħatja ta' reati taħt dan l-artikolu għal tliet darbiet f'perijodu ta' tnax-il xahar mid-data li fiha tkun instabet ħatja għall-ewwel darba, il-multa fl-ebda każ ma għandha tkun anqas minn elfejn euro (€2,000):

Iżda wkoll fejn persuna tkun instabet ħatja ta' reati taħt dan l-artikolu għal erba' darbiet f'perjodu ta' erbgħa u għoxrin xahar mill-aħħar sejba ta' ħtija, il-qorti għandha timponi multa ta' mhux anqas minn elfejn u ħames mitt euro (€2,500) kif ukoll, flimkien mal-multa għal din il-kundanna, għandha tissospendi għal żmien

determinat ta' mhux anqas minn ġimgħa u mhux iżjed minn xahar il-liċenzi, permessi, *warrants* u awtorizzazzjonijiet oħra mogħtija mill-Pulizija jew minn kwalunkwe awtorità oħra sabiex tkun tista' tagħmel attività jew attivitajiet ekonomiċi li dwarhom saru r-reati.

Penalitajiet f'każ ta' kompromess. *Miżjud: II. 2009.64.*

**9Ċ.** (1) Bla ħsara għal kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista', fil-każ ta' reat taħt l-artikolu 9B, tidħol fi ftehim bil-miktub ma' min għamel reat li bis-saħħa tiegħu min jagħmel ir-reat iħallas lill-awtorità kompetenti ħames mitt euro (€500) fil-każ tal-ewwel reat, seba' mija u ħamsin euro (€750) fil-każ tat-tieni reat, u fil-każ tat-tielet reat, elf euro (€1,000) fi żmien ħmistax-il jum mid-data li jirċievi avviż mill-awtorità kompetenti f'dan ir-rigward, u mal-ħlas ta' dik il-multa, għandha tintemm kull responsabbiltà kriminali taħt dan l-Att għar-rigward ta' dawk ir-reati li għalihom tkun tħallset il-multa.

(2) Kull somma dovuta bis-saħħa ta' xi ftehim skont is-subartikolu (1), tkun dovuta lill-Gvern bħala dejn ċivili. L-awtorità kompetenti m'għandhiex tidħol fi ftehim skont is-subartikolu (1) sakemm dak il-ftehim ma jkunx akkumpanjat bil-ħlas dovut jew sakemm ma jkunx kopert b'garanzija suffiċjenti.

(3) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jkunu bla ħsara għal kull proċediment jew konfiska mibdija jew li jkollhom effett bis-saħħa ta' xi liġi oħra.

(4) Il-ftehim imsemmi u l-ħlas tal-multa hekk imposta jkunu mingħajr preġudizzju għal kull eko-kontribuzzjoni jew penali amministrattiva dovuta taħt dan l-Att.

## Taqsima IV - L-Awtorità Kompetenti

Tismija ta' awtorità kompetenti.

**10.** Il-Ministru għandu b'ordni fil-Gazzetta isemmi persuna jew korp bħala l-awtorità kompetenti għall-finijiet ta' dan l-Att biex iwettqu l-funzjonijiet stipulati fl-Att u fir-regolamenti magħmulin mill-Ministru taħt l-Att, u dawk il-funzjonijiet l-oħra li l-Ministru jista' jqis li jkunu adatti għar-rigward tat-tħaddim tal-Att. Dik il-persuna jew korp għandhom jissemmew għal perjodu indefinittiv:

Iżda l-Ministru jkun jista' f'kull waqt itemm dik it-tismija b'ordni fil-Gazzetta:

Iżda wkoll il-Ministru jista' fir-regolamenti jipprovdi li persuna jew awtorità, li ma tkunx l-awtorità kompetenti, tkun responsabbli għall-għemil ta' ċerti funzjonijiet speċifikati fir-regolamenti.

Funzjonijiet tal-awtorità kompetenti.

**11.** Salv meta ma jiġix provdut xort'oħra f'regolamenti magħmulin taħt dan l-Att, l-awtorità kompetenti tkun responsabbli għall-amministrazzjoni ta' dan l-Att u għal regolamenti magħmulin taħtu. L-awtorità kompetenti jkollha wkoll il-funzjoni li tagħti pariri lill-Ministru fuq dan li ġej:

(*a*) il-prodotti li fuqhom għandha tinġabar eko-kontribuzzjoni u x'rata ta' kontribuzzjoni tkun tapplika;

(*b*) il-ħruġ ta' regolamenti taħt dan l-Att; u

(*ċ*) kull ma jista' jkun meħtieġ biex id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' regolamenti magħmulin taħtu jkunu jistgħu jitwettqu bl-aħjar mod.

Taqsima V - Poteri tal-Ministru

Setgħa ta' eżenzjoni minn ħlas ta' eko-kontribuzzjoni. *Emendat: II. 2009.65.*

**12.** (1) Il-Ministru jista', bi qbil mal-Ministru responsabbli għall-finanzi u skont regolamenti magħmulin taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13 -

(*a*) jeżenta lil xi produttur mill-ħlas tal-eko-kontribuzzjoni, għal kollox jew f'parti minnha, li xort'oħra kienet tkun pagabbli fuq prodotti li hu jipproduċi, jew

(*b*) jagħti lil xi produttur kreditu tal-kontribuzzjoni mħallsa fuq prodotti bħal dawk, għal kollox jew f'parti minnha, ma' eko-kontribuzzjonijiet li jistgħu jkunu dovuti fil-futur,

kemm-il darba l-produttur jipprovdi jew jieħu sehem fi skema, approvata skont ir-regolamenti, għall-irkupru ta' skart minn dawk il-prodotti:

Iżda produtturi ta' basktijiet tal-plastik indikati fl-Ewwel Skeda u produtturi ta' servizzi indikati fit-Tieni Skeda ma jikkwalifikawx għall-iskop ta' dan is-subartikolu.

(2) Il-Ministru għandu, sa mhux aktar tard mit-tieni ġimgħa ta' kull xahar, jippubblika fil-Gazzetta lista ta' dawk l-ezenzjonijiet li setgħu ġew permessi skont is-subartikolu (1).

Setgħa li jsiru regolamenti. *Emendat: XIV.2020.2; XXXV.2023.71.*

**13.** Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti biex id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ikunu jistgħu jitwettqu bl-aħjar mod, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, dawk ir-regolamenti jistgħu jipprovdu dwar dan li ġej:

(*a*) kull żmien jew iż-żminijiet li fih jew fihom, il-post fejn, u l-mod kif, għandha titħallas il-kontribuzzjoni dovuta taħt dan l-Att;

(*b*) iċ-ċirkostanzi li taħthom prodotti mhux tajbin għall-konsum jew li jiġu f'pożizzjoni li ma jistgħux jitqiegħdu jew jinbiegħu fis-suq, jinqerdu, sew jekk titħallas jew ma titħallasx eko-kontribuzzjoni, u sew jekk tingħata lura sew ma tingħatax il-kontribuzzjoni mħallsa;

(*ċ*) ikunu jemendaw jew jirrevokaw, għal kollox jew f'parti minnha, kull Skeda li tinsab ma' dan l-Att;

(*d*) ikunu jipprovdu dwar dawk il-poteri li jistgħu jinħtieġu biex jinfurzaw id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u tar-regolamenti li jsiru taħtu;

(*e*) ikunu jagħtu garanzija jew xi forma oħra ta' sigurtà mill-produtturi biex jizguraw il-ħlas ta' eko-kontribuzzjoni dovuta skont dan l-Att, u l-mod kif ikunu jistgħu jiġu infurzati dik il-garanzija jew sigurtà

oħra;

(*f*) il-proċedura sabiex produtturi jiġu ezentati mill-ħlas tal-eko-kontribuzzjoni kif provdut fl-artikolu 12;

(*g*) li jipprovdu għal skemi li jħajru persuni li ma jkunux produtturi sabiex jidħlu biex jirkupraw skart minn prodotti bi ftehim ma' produtturi; u

(*h*) għat-tħassir ta' penalitajiet amministrattivi u għall-preskrizzjoni ta' kondizzjonijiet li permezz tagħhom parti mill-penali jew il-penali amministrattiva kollha imposta taħt l-Att tista' titħassar;

(*ha*) l-estensjoni tal-applikabbiltà tad-dispożizzjonijiet kollha jew parti minnhom ta' dan l-Att jew leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu għal kull medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva u r-regolamentazzjoni tal-kwistjonijiet ikkontemplati taħt dan l-Att fir-rigward ta' tali meded; u;

Kap. 625.

(*i*) kull ħaġa li tista' tiġi ordnata skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

Taqsima VI - Infurzar u Sanzjonijiet

Setgħa tal-awtorità kompetenti li tagħmel stima.
*Miżjud: IV. 2007.45.*

**13A.** (1) Meta persuna li għandha l-obbligu li tħallas l-eko-kontribuzzjoni tonqos milli tibgħat prospett jew tibgħat prospett li jkun fih dikjarazzjoni fin-nieqes tal-eko-kontribuzzjoni dovuta għal dik il-perjodu, jew meta l-prospett mibgħut ma jkunx fih dikjarazzjoni sħiħa u korretta tat-tagħrif meħtieġ u dik il-persuna ma tikkoreġix dak il-prospett fil-perjodu indikat, l-awtorità kompetenti tista' toħroġ stima fuq dik il-persuna li tindika l-ammont ta' eko-kontribuzzjoni dovuta u tinnotifika dik l-istima f'kull żmien wara li jgħaddi ż-żmien li fih kellhu jintbagħat il-prospett skont dan l-Att u mhux aktar tard minn sitt snin mill-perjodu li għalih il-prospett jagħmel referenza.

(2) Stima magħmula skont is-subartikolu (1) ma għandhiex teħles lil dik il-persuna li naqset milli tagħmel il-prospett jew li naqset tikkoreġi dak il-prospett, skont il-każ, mill-obbligu li tibgħat il-prospett għal dak il-perjodu, u mir-responsabbilità u għall-ħlas ta' kull penali amministrattiva jew penali amministrativi oħra dovuti taħt dan l-Att.

(3) Is-setgħa mogħtija lill-awtorità kompetenti li tagħmel stima għandha tinkludi s-setgħa li ssir stima addizzjonali jew reviżjoni ta' stima fl-istess limiti ta' żmien u s-setgħa li tħassar stima magħmula.

Stima.
*Miżjud: IV. 2007.45.*

**13B.** (1) Stima magħmula skont l-artikolu 13A għandha ssir fuq dik il-formula u għandu jkun fiha dawk id-dettalji li l-awtorità kompetenti jista' jidrilha xierqa.

(2) Stima tista' ssir b'referenza għal kull tagħrif, valutazzjoni jew kriterju li l-awtorità kompetenti tista', skont kif tiddeċiedi, tqis li jkun addattat.

(3) Meta ssir stima kull ammont ta' eko-kontribuzzjoni

kalkolat f'dik l-istima għandu jkun meqjus, ħlief jekk u sal-limitu li l-istima tkun imħassra jew riveduta, għal xi wieħed mill-finijiet ta' dan l-Att, li jkun u li dejjem kien l-eko-kontribuzzjoni dovuta u fil-fatt dovuta għal dak iż-żmien li għalih ikun jirreferi l-prospett li fuqu ġiet magħmula l-istima.

Avviż jikkostitwixxi titolu eżekuttiv. *Miżjud: I. 2010.70. Sostitwit: XIV.2020.3.*

**13Ċ.** (1) Avviż maħruġ mill-awtorità kompetenti li juri xi ammont ta' eko-kontribuzzjoni u penali amministrattiva dovuti minn persuna għandu jkun xhieda biżżejjed, kemm-il darba ma tinġiebx prova kuntrarja, li l-ammont ikun dovut lill-awtorità kompetenti minn dik il-persuna u għandu jikkostitwixxi titolu eżekuttiv fil-kuntest u għall-finijiet tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

(2) L-awtorità kompetenti tista' titlob il-ħlas ta' kull eko-kontribuzzjoni u penali amministrattiva li għandha titħallas minn persuna skont dan l-Att bil-mezz ta' nota ta' talba għall-ħlas, u jekk il-ħlas mitlub ma jsirx fi żmien tletin jum mid-data meta dik in-nota ta' talba għall-ħlas tkun ġiet notifikata lil dik il-persuna, l-awtorità kompetenti tista' tgħaddi biex tiġbor dak il-ħlas bis-saħħa tat-titolu eżekuttiv imsemmi fis-subartikolu (1) wara jumejn min-notifika lil dik il-persuna ta' talba għall-ħlas li ssir permezz ta' att ġudizzjarju. Meta jiskadi l-perjodu ta' jumejn imsemmi f'dan is-subartikolu, l-awtorità kompetenti jkollha dritt li tirreġistra fir-reġistru pubbliku jew fir-reġistru tal-artijiet, skont il-każ, nota ta' privileġġ għall-ammont mitlub fl-att ġudizzjarju u dik in-nota ta' privileġġ tista' tiġi reġistrata minn kull avukat jew nutar.

Kap. 12.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 467 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom japplikaw dwar kull mandat maħruġ bis-saħħa tat-titolu eżekuttiv imsemmi f'dan l-artikolu u għall-iżbank ta' kull flus li jinġabru mill-bejgħ fl-irkant tal-proprjetà maqbuda, u ebda oppożizzjoni jew riżerva fiċ-ċedola ta' depożitu ma għandha twaqqaf il-ħlas ta' xi somma li tkun depożitata fil-qorti wara li jkun sar dak il-mandat kif imsemmi qabel.

Validità tal-istimi, eċċ. *Miżjud: I. 2010.70.*

**13D.** (1) Kull stqarrija, stima, mandat jew proċediment ieħor li jkun jidher li jkun sar skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ma għandux jitqies li jkun null jew li jista' jiġi annullat minħabba f'nuqqas ta' forma jew li jkun difettuż minħabba f'xi żball, difett jew ommissjoni li jkollu, jekk dan ikun materjalment u effettivament jaqbel mal-ħsieb u skont it-tifsir ta' dan l-Att.

(2) Fil-każ ta' korp ta' persuni jkun biżżejjed jekk jidher biss l-isem ta' dak il-korp ta' persuni fuq kull avviż, mandat jew proċediment , inkluż kull proċediment quddiem il-Qorti tal-Appell, maħruġ jew magħmul taħt jew għall-għanijiet ta' dan l-Att.

Kontravvenzjonijiet amministrattivi. *Emendat: IV. 2007.46; A.L. 427 tal-2007; A.L. 105 tal-2008.*

**14.** (1) L-awtorità tista' timponi penali amministrattiva fuq kull min -

(*a*) jikser xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' regolamenti magħmulin taħtu;

(*b*) jonqos milli jħares xi talba jew deċizjoni mogħtija

mill-awtorità taħt dan l-Att jew regolamenti magħmulin taħtu:

Iżda f'dawk il-każijiet kollha fejn l-awtorità timponi penali amministrattiva dwar xi att jew ommissjoni minn xi persuna u dak l-att jew dik l-ommissjoni jikkostitwixxu reat kriminali, ma jistgħu jinbdew jew jitkomplew ebda proċedimenti kontra dik il-persuna dwar dak ir-reat kriminali:

Iżda wkoll f'dawk il-każijiet kollha fejn l-awtorità kompetenti timponi penali amministrattiva skont dan l-Att, din għandha titħallas b'żieda mal-eko-kontribuzzjoni li għandha titħallas u li hi dovuta skont dan l-Att.

(2) Penali amministrattiva imposta taħt is-subartikolu (1) ma għandhiex, sakemm ma jiġix provdut xort'oħra b'dan l-Att jew taħtu, tkun ta' iżjed minn ħdax-il elf u sitt mija u ħamsa u erbgħin euro (11,645) għal kull kontravvenzjoni jew nuqqas ta' konformità, u ta' mitejn u tletin euro (230) għal kull ġurnata ta' kontravvenzjoni jew nuqqas ta' konformità li jibqgħu jsiru wara, skont ma jkun il-każ.

(3) Meta jkun qed jiġi deċiż għal kemm għandha tkun tammonta penali amministrattiva, għandu jitqies, b'mod partikolari, xi jkunu x-xorta u l-gravità tal-kontravvenzjoni u għal kemm żmien din iddum għaddejja.

(4) Il-Ministru jista', b'regolamenti magħmulin taħt dan l-Att, jistabbilixxi dawk il-penali amministrattivi li jistgħu jiġu imposti mill-awtorità għal kontravvenzjonijiet ta' dawk ir-regolamenti:

Iżda l-ammont ta' dawk il-penali li jistgħu jiġu hekk stipulati ma għandhomx ikunu ta' iżjed mill-ogħla ammonti stipulati taħt is-subartikolu (2).

(5) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi, l-ebda mandat kawtelatorju jew ordni ma għandhom jinħarġu minn xi qorti li jkunu jzommu lill-awtorità mill-eżerċizzju ta' xi poter mogħti lilha b'dan l-artikolu jew taħtu.

Denunzji. *Miżjud: XIV.2020.4.*

**14A.** (1) Meta persuna tagħmel denunzja fiż-żmien stipulat skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u dik id-denunzja tkun akkumpanjata bi ħlas tal-eko-kontribuzzjoni dikjarata li għandha titħallas jew parti minnha, dak il-ħlas għandu jitqies li sar akkont tal-eko-kontribuzzjoni pagabbli fuq dik id-denunzja.

(2) Meta persuna tagħmel denunzja fiż-żmien stipulat skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u dik id-denunzja ma tkunx akkumpanjata bi ħlas tal-eko-kontribuzzjoni kollha ddikjarata li għandha titħallas, dik il-persuna tista' titlob, billi tibgħat dik il-formula li tkun aċċettabbli mill-awtorità kompetenti, illi kull ħlas li jakkumpanja dik il-formula jitqies li sar akkont tal-eko-kontribuzzjoni ddikjarata li għandha titħallas ma' dik id-denunzja, iżda:

(*a*) din it-talba ma tkunx valida kemm-il darba ssir aktar tard minn sitt xhur miż-żmien stipulat skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att li fih għandha tintbagħat id-

denunzja;

(*b*) id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) japplikaw għal dak il-ħlas.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2), meta tkun dovuta xi penali amministrattiva minn persuna, ħlief għall-penali li tista' tinżamm riżervata skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 20, kull ħlas li jsir minn dik il-persuna lill-awtorità kompetenti għandu jitqassam, minkejja kull dikjarazzjoni ta' dik il-persuna għall-kuntrarju, fuq dik il-penali amministrattiva qabel ma jitqassam fuq xi eko-kontribuzzjoni oħra.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, meta eko-kontribuzzjoni dovuta minn persuna, ħlief eko-kontribuzzjoni li tista' tinżamm riżervata skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, tkun dovuta għal iktar minn darba, kull ħlas li jsir minn dik il-persuna lill-awtorità kompetenti għandu, minkejja kull dikjarazzjoni ta' dik il-persuna, jitqassam għal dak l-ammont ta' eko-kontribuzzjoni li jkun sar dovut fl-iktar kmieni minn dawk l-okkażjonijiet qabel ma jitqassam għall-eko-kontribuzzjoni li tkun saret dovuta f'okkażjonijiet sussegwenti.

(5) Meta persuna tagħmel ħlas lill-awtorità kompetenti f'ċirkostanzi li juru li dik il-persuna kellha l-ħsieb li dak il-ħlas jirrelata għal denunzja, dak il-ħlas għandu jitqies li jirrelata għal dik id-denunzja għall-għanijiet ta' dan l-artikolu bla ħsara għas-setgħa tal-awtorità kompetenti skont kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att li tqassam dak il-ħlas b'xi mod ieħor.

Rappreżentanti. *Sostitwit: XIV.2020.5.*

**15.** (1) Kull segretarju, *manager*, direttur, stralċjarju jew uffiċjal prinċipali ieħor ta' enti jew korp ta' persuni, kull werriet u eżekutur testamentarju u kull kuratur tal-eredità vakanti ta' persuna mejta, u kull min ikun tutur, kuratur, amministratur jew *trustee* ta' xi persuna oħra jew ta' xi *trust, fund*, jew enti ieħor għandu jkun rappreżentant, għall-finijiet ta' dan l-Att, ta' dak il-korp ta' persuni, persuna mejta, persuna oħra, *trust*, *fund* jew enti ieħor, skont il-każ.

(2) (*a*) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4) rappreżentant ta' persuna jkun responsabbli bl-istess mod u sa l-istess limitu bħal dik il-persuna li jkun qiegħed jirrappreżenta għall-obbligazzjonijiet kollha imposti b'dan l-Att jew bis-saħħa tiegħu.

(*b*) Kull ħaġa li ssir jew tonqos milli ssir minn rappreżentant li jaġixxi f'dik il-kariga għandha titqies għall-għanijiet ta' dan l-Att li tkun saret jew naqset milli ssir mill-persuna li huwa jkun qiegħed jirrappreżenta.

(*ċ*) Kull avviż li jiġi notifikat taħt kull dispożizzjoni ta' dan l-Att, lil rappreżentant li qed jaġixxi bħala tali, għandu jitqies bħala notifika magħmula lill-persuna li huwa jkun rappreżentant tagħha.

(*d*) Li persuna tkun jew tinħatar rappreżentant ta' persuna oħra ma jeħlisx lit-tieni persuna minn kull obbligu jew responsabbiltà taħt dan l-Att.

(3) Rappreżentant li jkollu taħt it-tmexxija jew kontroll tiegħu xi flus jew proprjetà ta' persuna jew dovuti lil persuna li huwa jkun rappreżentant tagħha ma għandux jiddisponi minn dawk il-flus jew proprjetà kemm-il darba ma jkunx ħaseb biżżejjed għal kull eko-kontribuzzjoni dovuta taħt dan l-Att.

(4) Rappreżentant għandu jkun responsabbli *in solidum* mal-persuna li jkun qiegħed jirrappreżenta għall-eko-kontribuzzjoni dovuta minn dik il-persuna:

Iżda meta r-rappreżentant ikun aġixxa in *bona fede* u ma jkunx qiegħed xjentement jikkontravjeni s-subartikolu (3) jew kull obbligazzjoni oħra taħt dan l-Att, ir-responsabbiltà tiegħu taħt dan is-subartikolu għandha tkun limitata għall-flus jew għall-valur tal-proprjetà li huwa jkun qiegħed jamministra jew jikkontrolla li tkun ta' persuna jew dovuta lil persuna li huwa jkun ir-rappreżentant tagħha.

Proċedimenti kriminali. *Emendat: A.L. 427 tal-2007; A.L. 105 tal-2008; I. 2010.71; XIV.2020.6.*

**16.** (1) Kull persuna li tikser jew tonqos milli tħares xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' regolamenti magħmulin taħtu, tkun ħatja ta' reat, u tista' teħel, jekk tinsab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn tlieta u għoxrin elf u mitejn u disgħin euro (23,290) jew ammont daqs tliet darbiet l-ammont ta' eko-kontribuzzjoni li għandha titħallas fuq il-prodotti li dwarhom ikun sar ir-reat, skont liema ammont ikun l-ogħla.

Kap. 9.
Kap. 446.

(2) L-artikolu 21 tal-Kodiċi Kriminali u d-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-*Probation* ma għandhomx japplikaw għal xi sejbien ta' ħtija taħt dan l-Att.

(3) Ma għandhom jinbdew ebda procedimenti kriminali taħt dan l-Att ħlief minn jew bil-permess tal-awtorità kompetenti, u dawk il-procedimenti hekk mibdija jistgħu f'kull żmien qabel is-sentenza finali jiġu rtirati fuq talba tal-awtorità kompetenti.

Kap. 9.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali, l-Avukat Ġenerali jkollu l-jedd ta' appell quddiem il-Qorti tal-Appell Kriminali minn kull sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati dwar proċedimenti kriminali taħt dan l-Att.

(5) *Imħassar bl-Att XIV.2020.6.*

(6) Fi proċedimenti kriminali taħt dan l-Att jew taħt xi regolamenti magħmula taħt dan l-Att, l-awtorità kompetenti, jew kull uffiċjal ieħor li jissemma' minnha tista', minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra, iġġib il-provi, tittratta u b'kull mod ieħor tmexxi l-prosekuzzjoni minflok il-Pulizija jew flimkien magħha.

(7) Jekk tkun tenħtieġ bħala parti mill-każ tal-prosekuzzjoni x-xiehda ta' xi uffiċjal kif imsemmi qabel, huwa għandu jinstama' qabel ma jibda' iwettaq id-dmirijiet ta' uffiċjal prosekutur kemm-il darba l-ħtieġa li jagħti xiehda ma tqumx fi stadju ulterjuri tal-proċedimenti:

Iżda l-awtorità kompetenti jew uffiċjal ieħor kif imsemmi qabel jista' isemmi l-fatti li jikkostitwixxu r-reat qabel ma jagħti xiehda.

**17.** Il-preskrizzjoni ta' reat kriminali jew il-bidu ta' proċedimenti li jwasslu għal penali amministrattiva taħt dan l-Att huma preskritti meta jiskadu ħames snin minn meta jsir ir-reat jew il-kontravvenzjoni amministrattiva.

Preskrizzjoni għal reati u kontravvenzjonijiet amministrattivi.

**18.** *Imħassar bl-Att XIV.2020.7.*

Impożizzjoni ta' penali amministrattiva.

**19.** Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 14 u 15, ebda penali amministrattiva ma għandha tiġi imposta mill-awtorità għal xi nuqqas jekk dik il-persuna turi għas-sodisfazzjon tal-awtorità li jkun hemm skuża raġonevoli għal dak in-nuqqas:

Skuża raġonevoli.

Iżda -

(*a*) meta ma jkunx hemm flus biżżejjed biex titħallas eko-kontribuzzjoni li tkun dovuta; jew

(*b*) meta jiġi preżunt li jkun hemm persuna oħra li tkun se tagħmel xi ħaġa, il-fatt li jkun hemm dik il-preżunzjoni jew jekk ikun hemm xi dewmien jew nuqqas ta' eżattezza da parti tal-persuna li suppost tagħmel xi ħaġa,

dawn ma jikkostitwux skuża raġonevoli għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

**20.** (1) Il-proċedura li għandha tiġi segwita fir-rigward ta' appelli kontra stimi magħmula u penali amministrattivi imposti mill-awtorità kompetenti għandha tiġi regolata skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Appelli. *Sostitwit: IV. 2007.47.*

(2) Persuna li tiġi notifikata bi stima skont l-artikolu 13A jew li tiġi notifikata b'att ġudizzjarju kif imsemmi fl-artikolu 18(2), tista' fi żmien tletin jum mid-data minn meta tiġi hekk notifikata, tagħmel appell quddiem il-Bord tal-Appelli fejn hija toġġezzjona għall-ammont ta' eko-kontribuzzjoni u għall-penali amministrattivi hekk stabbiliti:

Iżda l-appell ma jkunx validu ħlief jekk:

(*a*) il-prospett għall-perjodu li fuqu l-istima tkun magħmula jew il-penali tkun ġiet imposta, jew kopja tagħha, tkun mibgħuta lill-awtorità kompetenti;

(*b*) l-ammont ta' eko-kontribuzzjoni li ma jkunx kontestat, jekk ikun hemm, u li jkun dovut mill-appellant, ikun tħallas; u

(*ċ*) ikun sar il-ħlas ta' dawk id-drittijiet amministrattivi li jistgħu jiġu preskritti.

(3) Il-Bord tal-Appelli ma għandux jannulla penali amministrattiva kif hawn qabel imsemmi sakemm dik il-penali ma tkunx tista' tiġi imposta skont il-liġi fiċ-ċirkostanzi tal-każ, jew ma tkunx tista' skont il-liġi tiġi stabbilita f'dak l-ammont mill-awtorità kompetenti, wara li jitqies sew il-prinċipju tal-proporzjonalità.

(4) Il-Bord tal-Appelli għandu, mingħajr ebda dewmien, jiffissa l-appell għas-smigħ f'data kemm tista' tkun viċina, u dik id-data ma għandha fl-ebda każ tkun iżjed tard minn sittin ġurnata mid-data tan-notifika tal-appell lill-awtorità kompetenti.

(5) Kemm l-appell kif ukoll in-notifika tad-data ffissata għas-smigħ, għandhom jiġu notifikati lill-awtorità kompetenti mingħajr ebda dewmien, u l-awtorità kompetenti għandha tippreżenta r-risposta tagħha għall-appell fi żmien tletin jum mid-data tan-notifika tal-appell.

(6) Id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appelli għandha, malli ssir *res judicata*, titqies bħala deċiżjoni tal-Bord tal-Appelli li tkun tiswa daqs deċiżjoni tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili li tkun tordna li jsir ħlas mill-appellant tal-eko-kontribuzzjoni u tal-penali amministrattiva kif din tkun ġiet konfermata jew imnaqqsa.

(7) Kull parti fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appelli jkollha dritt tappella fil-Qorti tal-Appell skont l-artikolu 23.

Deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appelli.

**21.** (1) Meta l-Bord tal-Appelli jkun qed jiddelibera dwar xi appell, dan għandu jqis il-merti tal-appell u jista', kemm għal kollox kemm f'parti minnha, jikkonferma jew jannulla d-deċiżjoni li tkun qiegħda tiġi appellata, filwaqt li jagħti bil-miktub il-motivazzjonijiet li jwasslu għad-deċiżjoni u jara li dik id-deċiżjoni ssir pubblika u tiġi komunikata lill-partijiet f'dak l-appell.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 23 id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appelli jkunu finali u jorbtu.

Proċedura tal-Bord tal-Appelli.

**22.** (1) Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu, il-Bord tal-Appelli jista' jħarrek lil kull persuna sabiex tidher quddiemu u tixhed u ġġib magħha dokumenti, u l-President tal-Bord tal-Appelli jkollu setgħa jagħti ġuramenti.

(2) Il-Bord tal-Appelli għandu jagħmel mill-aħjar biex jiddeċiedi appell fi żmien mija u tmenin ġurnata minn meta jgħaddi ż-żmien sa meta l-awtorità tista' tipprezenta ir-risposta tagħha għal dak l-appell u f'kull każ għandu jagħti d-deċiżjoni finali tiegħu mhux iżjed tard minn tletin jum minn meta l-partijiet jiddikjaraw li jkunu temmew iġibu l-provi tagħhom u jkunu għamlu s-sottomissjonijiet finali tagħhom.

(3) Sabiex ikunu jistgħu jgħinu lill-Bord tal-Appelli fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu, l-istess Bord jista' jaħtar periti esperti indipendenti u imparzjali biex jagħtu parir dwar kull ħaġa li tista' tkun rilevanti għal xi appell li jkun qed jinstema' quddiemu. F'dawk il-każijiet il-Bord tal-Appelli jkollu jedd li jagħti ordnijiet kemm provviżorji kemm finali dwar il-ħlas tal-ispejjeż u d-drittijiet ta' dawk il-periti esperti mill-partijiet fl-appell.

(4) Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu, il-Bord tal-Appelli ikollu l-istess poteri bħalma għandha l-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili skont il-liġi.

(5) Il-Ministru jista', bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, b'regolamenti jordna l-proċedura li għandha tiġi segwita quddiem il-Bord tal-Appelli, u bla ħsara għal dan u għal kull dispożizzjoni ta' dan l-Att, il-Bord tal-Appelli jista' jirregola l-

proċedura tiegħu nnifsu.

(6) Il-Ministru jista', bi ftehim mal-Ministru responsabbli għall-finanzi b'regolamenti, jistabbilixxi dawk id-drittijiet li jitqiesu li jkunu meħtieġa għar-rigward ta' proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appelli.

(7) Il-Ministru jista' b'regolamenti jemenda l-perjodi msemmija fis-subartikolu (2).

Appell fil-Qorti tal-Appell. *Emendat: IV. 2011.79.*

**23.** (1) Meta xi parti f'appell quddiem il-Bord tal-Appelli, inkluża l-awtorità, tħoss ruħha aggravata b'deċiżjoni tal-Bord tal-Appelli, din tista' fuq punt ta' liġi tappella quddiem il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) kif kostitwita skont l-artikolu 41(9) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili b'rikors li jiġi ppreżentat fir-reġistru ta' dik il-qorti fi żmien tletin jum mid-data meta d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appelli tkun notifikata lil dik il-parti.

Kap. 12.

(2) Il-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja jista' b'regolamenti taħt dan is-subartikolu jistabbilixxi xi jkunu d-drittijiet li għandhom jitħallsu fir-reġistru tal-qorti biex jiġu ppreżentati atti tal-qorti li jkollhom x'jaqsmu ma' appelli taħt dan l-artikolu:

Iżda sakemm jiġu hekk stabbiliti dawk id-drittijiet, għandhom japplikaw id-drittijiet fi Skeda A li tinsab mal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

(3) Il-Bord imwaqqaf taħt l-artikolu 29 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jista' jagħmel Regoli tal-Qorti li jkunu jirregolaw l-appelli fil-Qorti tal-Appell taħt dan l-artikolu.

Kap. 12.

Notifika ta' avviżi. *Emendat: XIV.2020.8.*

**24.** Meta avviż, ikun kif ikun imsejjaħ, jenħtieġ li jiġi mogħti mill-awtorità lil xi persuna taħt dan l-Att jew taħt regolamenti magħmulin taħtu, dak l-avviż għandu jiġi indirizzat lil dik il-persuna u għandu jiġi mogħti lil dik il-persuna b'xi mod minn dawn li ġejjin:

(*a*) billi jingħata lill-persuna,

(*b*) billi jitħalla fl-indirizz fejn il-persuna tkun soltu toqgħod jew tiġġestixxi n-negozju tagħha,

(*ċ*) billi jintbagħat bil-posta reġistrata lill-persuna fl-indirizz fejn il-persuna tkun soltu toqgħod jew tiġġestixxi n-negozju tagħha, jew

(*d*) jekk il-persuna tkun tat indirizz fejn għandhom jiġu notifikatai l-avviżi, billi dan jitħalla jew jintbagħat bil-posta reġistrata indirizzat lill-persuna f'dak l-indirizz.

Iżda meta dik in-notifika ma sseħħx minħabba li dik il-persuna ma tkunx tista' tinstab jew minħabba raġunijiet oħra attribwibbli lil dik il-persuna u l-awtorità kompetenti tippubblika avviż fil-Gazzetta u f'xi ġurnal wieħed jew iktar ta' kuljum fejn tiddikjara li dak l-avviż ikun sar u li fih tistieden lil dik il-persuna biex tmur tiġbru kif u fejn tindikalha l-awtorità kompetenti, dak l-avviż għandu wkoll jitqies li jkun ġie debitament

notifikat fid-data ta' dik il-pubblikazzjoni f'ġurnal ta' kuljum.

Dritt ta' dħul u spezzjoni. *Emendat: A.L. 427 tal-2007; A.L. 105 tal-2008.*

**25.** (1) L-awtorità, jew kull persuna maħtura minnha għal dak l-għan, għandu jkollha d-dritt, wara li turi l-awtorità li jkollha bil-miktub u f'kull ħin raġonevoli, li tidħol ġo xi art, bini jew post bil-għan li tispezzjona ħażniet, kotba, *records* jew dokumenti, sabiex tiżgura li d-dispożizzjonijiet tal-Att u tar-regolamenti li jsiru taħtu jkunu qegħdin jitħarsu u din tista' tispezzjona dawk il-ħażniet, kotba, *records* jew dokumenti u tista', bla ebda ħlas jew kumpens, tagħmel estratti jew kopji ta' dawk il-ħażniet, kotba, *records* jew dokumenti.

(2) Jekk dak id-dħul ikun meħtieġ bis-saħħa tas-subartikolu (1) għal ġo xi fond okkupat għal kollox jew f'parti minnu għall-fini ta' abitazzjoni, għal dak id-dħul ikun meħtieġ li qabel jinħareg mandat minn Maġistrat tal-Qorti tal-Maġistrati fil-ġurisdizzjoni ċivili tagħha.

(3) Meta tkun qiegħda teżerċita l-poteri mogħtija taħt dan l-artikolu, l-awtorità tista' titlob l-għajnuna tal-Pulizija.

(4) Kull persuna li xjentement jew b'ingann tonqos milli tagħti l-għajnuna tagħha, jew xjentement tostakola, timpedixxi jew iddewwem lil xi persuna fl-eżerċizzju tad-dmirijiet jew poteri tagħha taħt dan l-artikolu tista', meta tinsab ħatja, teħel multa ta' mhux iżjed minn elf u mija u sittin euro (1,160).

Taqsima VII - Bord tal-Appelli dwar l-Eko-Kontribuzzjoni

Bord tal-Appelli dwar l-Eko-Kontribuzzjoni.

**26.** (1) Ikun hemm Bord tal-Appelli, li jkun magħruf bħala l-Bord tal-Appelli dwar l-Eko-Kontribuzzjoni, li jkollu ġurisdizzjoni jisma u jiddeċiedi appelli minn deċiżjonijiet tal-awtorità skont ma hemm provdut f'dan l-Att u fir-regolamenti magħmulin taħtu.

(2) Il-Bord tal-Appelli dwar l-Eko-Kontribuzzjoni jinħatar mill-Ministru, u jkun magħmul minn:

(*a*) president, u

(*b*) żewġ membri oħra li fil-fehma tal-Ministru jkollhom l-esperjenza rilevanti kummerċjali, teknika jew finanzjarja.

(3) Il-President u l-membri tal-Bord tal-Appelli jinħatru għal żmien tliet snin u jkunu jistgħu jerġgħu jinħatru mill-ġdid.

(4) Il-Bord tal-Appelli jkun indipendenti fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu.

(5) Il-President u l-membri tal-Bord tal-Appelli jistgħu jkunu rikużati jew jastjenu għal xi raġuni minn dawk li mħallef jista' jiġi rikużat jew jista' jastjeni skont il-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. F'dak il-każ il-Ministru għandu jaħtar persuna, li jkollha l-kwalifiki tal-president jew tal-membru rikużat jew li jastjeni, biex joqgħod minfloku.

Kap. 12.

(6) Membru tal-Kamra tad-Deputati jew tal-Parlament

Ewropew jew ta' kunsill lokali jkun skwalifikat milli jinħatar jew milli jibqa' jkun il-President jew membru tal-Bord tal-Appelli sakemm jibqa' f'dik il-kariga.

(7) Il-President jew il-membru tal-Bord tal-Appelli jista' biss jitneħħa mill-kariga mill-Ministru minħabba fi traskuraġni kbira,

konflitt ta' interessi, inkompetenza, jew attijiet jew ommissjonijiet li ma jixirqux lil membru tal-Bord tal-Appelli. Meta l-Ministru jagħmel dan, huwa għandu jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra dikjarazzjoni fejn jagħti r-raġunijiet għaliex ikun qed ineħħi lil dak il-President jew membru.

(8) Il-Ministru għandu jinnomina persuna biex tkun is-segretarju tal-Bord tal-Appelli u li sservi f'dik il-kariga skont *standards* ta' etika adatti għall-kariga li jkun qed jokkupa.

Taqsima VIII - Mixellanji

Kunfidenzjalità.

**27.** (1) Ħlief meta jiġi xort'oħra provdut bil-liġi, ebda persuna ma għandha xjentement tiżvela informazzjoni li tkun kisbet waqt il-qadi ta' dmirijietha bħala membru, uffiċjal jew impjegat tal-awtorità jew bħala konsulent mal-awtorità, kemm-il darba ma tkunx awtorizzata mill-awtorità kif imiss biex tagħmel dan.

(2) Persuna li tikser dan l-artikolu tkun ħatja ta' reat kontra l-artikolu 257 tal-Kodiċi Kriminali.

Kap. 9.

(3) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma għandha tipprevjeni l-kxif ta' xi informazzjoni lill-awtorità jew, minn jew f'isem l-awtorità lill-Ministru, jew skont ma jista' jkun meħtieġ bil-liġi jew għall-fini tal-prosekuzzjoni ta' xi reat taħt dan l-Att jew regolamenti magħmulin taħtu.

*Emendata:*
*A.L. 393 tal-2004;*
*A.L. 529 tal-2004;*
*A.L. 533 tal-2004.*
*Sostitwita:*
*A.L. 28 tal-2005;*
*A.L. 312 tal-2005.*
*Emendata:*
*A.L. 341 tal-2005;*
*IV. 2007.48;*
*A.L. 172 tal-2007;*
*A.L. 229 tal-2007;*
*A.L. 300 tal-2007;*
*A.L. 427 tal-2007;*
*A.L. 105 tal-2008;*
*A.L. 7 tal-2009;*
*II. 2009.66;*
*A.L. 109 tal-2009;*
*A.L. 230 tal-2009;*
*XIII. 2015.163;*
*A.L. 260 tal-2015;*
*XV. 2016.43;*
*XVI. 2017.84.*

## L-EWWEL SKEDA
## Tariffa ta' Eko-Kontribuzzjoni

*Imħassar bl-Att 2017.84.*

IT-TIENI SKEDA

(Artikolu 9A)

*Miżjuda:*
*II. 2009.68.*
*Emendata:*
*A.L. 383 tal-2009;*
*A.L. 421 tal-2010;*
*A.L. 174 tal-2016.*

| NUMRU TAL-KODIĊI | DESKRIZZJONI | DATA META L-KONTRIBUZZJONI TKUN DOVUTA | RATA TA' EKO-KONTRIBUZZJONI |
|---|---|---|---|
| *S 201001 | Akkomodazzjoni provduta kemm bil-ħlas u kemm jekk le, fi kwalunkwe fond meta għall-fini ta' dak is-servizz tkun meħtieġa l-liċenza bis-saħħa tal-Att dwar is-Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu għal Malta jew bis-saħħa ta' xi Att li jissostitwih. | Id-data li fiha tinħareġ il-fattura mill-produttur jew id-data taċ-*check-in*, skont liema waħda tiġi l-ewwel. | Ħamsin ċenteżmu (€0.50) għal kull lejl għal kull persuna li jkollha 'l fuq minn tmintax-il sena fil-bidu taż-żjara, iżda fl-ebda każ m'għandha taqbeż ħames euro (€5.00) għal kull persuna għal kull żjara. Il-kelma "żjara" tfisser soġġorn għal perjodu mhux interrott fi kwalunkwe fond f'Malta li jeħtieġlu liċenzja kif muri fit-tieni kolonna ta' din l-Iskeda: Iżda fejn iż-żjara tinkludi soġġorni li jammontaw b'kollox għal mhux aktar minn għaxart (10) ijiem ġewwa fondi li ma jirrikjedux liċenzja taħt l-Att dwar is-Servizzi tal-Ivjaġġar u tat-Turiżmu għal Malta (hawn iżjed 'il quddiem imsejħa "interuzzjoni"), is-soġġorn għandu jitqies bħala żjara waħda għall-fini tal-kalkoli tal-eko-kontribuzzjoni dovuta b'dan iżda li l-ebda eko-kontribuzzjoni ma tiġi imposta għall-ġranet tal-interuzzjoni. |

*fis-seħħ mill-1 ta' Ġunju, 2016, u applikabbli għal żjarat li jibdew fi jew wara dik id-data.

IT-TIELET SKEDA
(Artikolu 9)
Reġistrazzjoni u Proċedura ta' Rappurtar

*Emendata:*
*A.L. 394 tal-2004;*
*A.L. 106 tal-2006;*
*A.L. 427 tal-2007;*
*II. 2009.67;*
*A.L. 175 tal-2016.*

**Reġistrazzjoni**

**1.** (1) Kull produttur għandu japplika għand l-awtorità kompetenti, jew għand kwalunkwe awtorità oħra awtorizzata mill-awtorità kompetenti fuq il-formola ta' reġistrazzjoni stipulata jew fuq kull formola oħra approvata mill-awtorità kompetenti, fi żmien tletin jum minn meta l-Att jidħol fis-seħħ, jew fi żmien tletin jum minn meta persuna ssir produttur skont l-Att, skont liema taħbat l-iżjed tard jew kif jista' jiġi preskritt permezz ta' linji gwida maħruġa mill-awtorità kompetenti.

(2) Mad-dħul fis-seħħ tal-Att, produttur jista' jintalab biex jgħarraf lill-awtorità kompetenti bil-ħażniet tiegħu tal-bidu f'dik id-data hekk kif l-awtorità tista' tistabbilixxi:

Iżda l-produtturi rikonoxxuti, ta' prodotti li jaqgħu taħt il-Kodiċi HS Numri 2201 sa 2206 inklużi, u 2208 fl-Ewwel Skeda, debitament hekk rikonoxxuta mill-awtorità kompetenti bis-saħħa ta' regolamenti magħmula taħt l-Att, għandhom jinformaw lill-awtorita' bil-ħażniet tal-bidu tagħhom hekk kif jista' jiġi preskritt, skont ma jkunu fl-4 ta' Settembru, 2004, u l-eko-kontribuzzjoni fuqhom għandha titħallas f'dak iż-żmien skont ma provdut fir-regolamenti li jsiru taħt l-Att:

Iżda wkoll għall-finijiet tal-proviso ta' hawn qabel "ħażniet tal-bidu" tfisser il-kwantità ta' prodotti li jkunu proprjetà tal-produtturi rikonoxxuti u li jkunu fiżikament jinsabu fil-fabbrika, maħżen, impjant tal-ibbottiljar, jew imħażen oħra utilizzati mill-produtturi rikonoxxuti fil-ġestjoni tan-negozju tagħhom.

(3) Meta ssir ir-reġistrazzjoni, għandu jingħata numru ta' reġistrazzjoni lill-produttur.

(4) Meta persuna:

(*a*) tapplika biex tiġi reġistrata konformi mas-subartikolu (1), u l-awtorità tkun sodisfatta li dik il-persuna tista' tiġi reġistrata taħt l-Att, dik il-persuna issir persuna reġistrata għall-finijiet tal-Att b'seħħ minn dik id-data li l-awtorità tista' tistabbilixxi;

(*b*) ma tkunx applikat sabiex tiġi reġistrata konformament mas-subartikolu (1), u l-awtorità tkun sodisfatta li dik il-persuna tista' tiġi hekk reġistrata, l-awtorità għandha tgħaddi biex tirreġistra lil dik il-persuna u dik il-persuna għandha titqies bħala persuna reġistrata għall-finijiet tal-Att b'seħħ mid-data li fiha dik il-persuna setgħet tkun reġistrata għall-ewwel darba. F'dak il-każ, il-valur tal-*opening stock* tal-prodotti kellu fid-data li fiha seta' jkun reġistrat għall-ewwel darba, għandu jiġi stabbilit mill-awtorità.

(5) Applikazzjoni għal reġistrazzjoni li tagħti x'tifhem li tkun saret minn jew f'isem xi persuna għandha għall-finijiet kollha titqies li tkun saret minn dik il-persuna jew bl-awtorità ta' dik il-persuna, skont ma jkun il-każ, kemm-il darba ma tinġiebx prova kuntrarja.

(6) Kull persuna li ttemm milli tista' tiġi reġistrata tista' titlob lill-awtorità bil-miktub tħassar dik ir-reġistrazzjoni, u jekk l-awtorità tkun f'xi waqt sodisfatta, sew meta ssirilha talba sew xort'oħra, li dik il-persuna ma tkunx tista' aktar tħallas eko-

kontribuzzjoni, l-awtorità għandha tħassar ir-reġistrazzjoni ta' dik il-persuna b'seħħ mill-aħħar jum tat-tliet xhur li matulhom dik il-persuna tkun temmet milli tista' tiġi reġistrata, jew minn dik id-data l-oħra li tista' tiġi stabbilita mill-awtorità, u għandha tavża lil dik il-persuna bid-data meta jibda jseħħ it-tħassir tar-reġistrazzjoni.

(7) L-obbligi u r-responsabbiltajiet taħt l-Att, li kull persuna għandha dwar kull ħaġa li ssir, jew tonqos milli ssir, minn dik il-persuna waqt li dik il-persuna kienet persuna reġistrata ma għandhomx jintlaqtu mill-fatt li dik il-persuna ttemm milli tkun persuna reġistrata.

**Prospetti**

**2.** (1) Produttur għandu jippreżenta lill-awtorità kompetenti prospetti dwar il-prodotti elenkati fl-Ewwel Skeda li tinsab mal-Att, ta' kull tliet xhur, li jkun fihom informazzjoni dwar -

(i) il-volum ta' prodotti mqiegħda fis-suq matul it-tliet xhur relattivi; u

(ii) liema eko-kontribuzzjoni titħallas fuqu; u

(iii) kull informazzjoni oħra li tista' tenħtieġ mill-awtorità kompetenti f'dak il-format li għandu jiġi stabbilit mill-awtorità:

Iżda l-produtturi jkunu obbligati li jippreżentaw l-ewwel prospett wara li jiskadu tliet xhur minn meta jibda jseħħ l-Att.

(2) Bla ħsara għal ħtiġiet addizzjonali oħra li l-awtorità kompetenti tista' timponi permezz ta' linji gwida li jistgħu jinħarġu f'dan ir-rigward, produttur għandu jippreżenta lill-awtorità kompetenti prospetti rigward l-akkomodazzjoni msemmija fit-Tieni Skeda li tinsab mal-Att, ta' kull tliet xhur, li jkun fihom informazzjoni dwar -

(i) in-numru totali ta' ljieli ta' akkomodazzjoni provduti għal kull persuna fil-perjodu kopert mill-prospett; u

(ii) in-numru totali ta' ljieli ta' akkomodazzjoni provduti għal kull persuna taħt it-tmintax-il sena fil-perjodu relattiv; u

(iii) in-numru totali ta' ljieli ta' akkomodazzjoni provduti għal kull persuna, fil-perjodu relattiv, li jaqbeż għaxart (10) iljieli; u

(iv) in-numru totali ta' ljieli ta' akkomodazzjoni għal kull persuna provdut minn produttur ieħor fil-perjodu relattiv iżda li għandu impatt jew huwa relevanti biex tigi stabbilita l-eko-kontribuzzjoni dovuta; u

(v) in-numru totali ta' ljieli li fuqhom hija dovuta l-eko-kontribuzzjoni u l-ammont ta' eko-kontribuzzjoni li għandha tiġi mħallsa fuq dawk l-iljieli; u

(vi) kull informazzjoni oħra li tista' tigi mitluba mill-awtorità kompetenti f'dak il-format li jiġi stabbilit f'linji gwida maħruġa mill-awtorità jew li jiġi speċifikament mitluba minnha.

(3) Mingħajr preġudizzju għal kull poter ieħor li għandha taħt l-Att, jekk għal xi skop, l-awtorità teħtieġ xi informazzjoni jew informazzjoni addizzjonali jew li jiġi ppreżentat prospett minn persuna li ma tkunx għamlet prospett jew prospett sħiħ, l-awtorità tista' titlob bil-miktub mingħand dik il-persuna dik l-informazzjoni, informazzjoni addizzjonali jew prospett skont ma jista' jiġi indikat fl-avviż.

***Records* u dikjarazzjonijiet**

**3.** Mingħajr preġudizzju għal dak imsemmi hawn qabel, produttur ikun meħtieġ li:

(*a*) iżomm, fir-rigward ta' kull moviment tal-prodotti u tas-servizzi, kontijiet u *records* eżatti li jinkludu:

(i) id-data tal-moviment tal-prodotti;

(ii) deskrizzjoni tal-prodotti;

(iii) il-kwantità tal-prodotti involuti fil-moviment;

(iv) l-eko-kontribuzzjoni li għandha titħallas fuq dak il-moviment;

(v) dettalji tas-servizzi provduti għal kull perjodu kopert minn kull prospett;

(vi) prova dokumentata għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti li tikkonferma li, jekk hekk kien il-każ, l-akkomodazzjoni kienet provduta lil persuni taħt it-tmintax-il sena;

(vii) dettalji tal-ammonti kollha li ġew irrapurtati jew li għandom ikunu rrapurtati fil-prospett tal-eko-kontribuzzjoni;

(*b*) iżomm, għall-prodotti u servizzi kollha li dwarhom ikun jew ikun meqjus li jkun produttur, kontijiet u *records* tal-ħażniet ezatti;

(*ċ*) jikkonforma ruħu mat-talbiet kollha li jissorvelja, jivverifika u jipproduċi għal spezzjoni kull kont, *record* u ħażna ta' prodotti u proprjetà u kumditajiet użati fill-provvistà tas-servizzi;

(*d*) jiżgura konformità mal-ħtiġiet kollha tal-Att u mar-regolamenti kollha magħmula taħt l-Att u ma' kull talba oħra magħmula mill-awtorità kompetenti; u

(*e*) fir-rigward tas-servizzi, jipproduċi rċevuti fil-forma fornuta jew approvata mill-awtorità kompetenti għall-eko-kontribuzzjoni mħallsa lilu għas-servizz partikolari, u din l-irċevuta fiskali għandha tiġi prodotta u mogħtija lill-persuna li tkun għamlet il-ħlas għas-servizz jew lill-persuna li rċeviet is-servizz, mhux iktar tard minn meta il-ħlas jiġi effettwat, sa fejn kopert minn dak il-ħlas partikolari:

Iżda għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, il-frażi "prodott" tinkludi kull prodott elenkat fl-Ewwel Skeda li tinsab mal-Att, irrispettivament minn jekk dawn ikunux tqiegħdu fis-suq f'Malta għall-finijiet tal-Att, u l-frażi "servizz" tfisser dawk is-servizzi elenkati fit-Tieni Skeda li tinsab mal-Att:

Iżda wkoll ir-*records* imsemmija f'dan il-paragrafu li jirreferu għad-dettalji rrappurtati jew li ser jiġu rrappurtati għandhom jinżammu mill-inqas għall-perjodu speċifikat fis-subartikolu (1) tal-artikolu 13A tal-Att.

**Għoti ta' informazzjoni**

**4.** (1) Mingħajr preġudizzju għall-poteri ta' infurzar li għandha bis-saħħa tal-liġi, l-awtorità tista' titlob lil kull persuna tipprovdilha kull informazzjoni addizzjonali, inkluża informazzjoni finanzjarja, li l-awtorità tqis meħtieġa għall-fini li tiżgura konformità mad-dispożizzjonijiet ta', jew mad-deċiżjonijiet magħmulin skont, dan l-Att u regolamenti li jsiru taħtu.

(2) Kull informazzjoni meħtieġa mill-awtorità taħt is-subartikolu (1) għandha tkun proporzjonata mat-twettiq tal-funzjonijiet u l-obbligi tagħha taħt dan l-Att u meta tkun qiegħda titlob informazzjoni kif hawn qabel imsemmi, l-awtorità għandha tiddikjara għaliex tkun qiegħda teħtieġ li tingħata dik l-informazzjoni mitluba.

(3) Persuna li tiġi avżata bi ħtieġa taħt is-subartikolu (1) għandha tikkonforma ruħa minnufih mal-ħtieġa fiż-żmien mogħti lilha u skont kull grad ta' dettal li jista' jkun meħtieġ mill-awtorità:

Iżda kull tali persuna għandha, meta tkun qiegħda tikkonforma ruħha mad-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, tiddikjara b'mod ċar lill-awtorità jekk xi informazzjoni minnha provduta għandhiex titqies bħala waħda kunfidenzjali. Meta tagħmel dan hija għandha tagħti r-raġunijiet tagħha lill-awtorità. Tkun l-awtorità li tiddeċiedi jekk l-informazzjoni lilha indikata bħala li tkun hekk kunfidenzjali għandhiex fil-fatt tiġi meqjusa bħala tali.

(4) Kull persuna li tonqos jew li tirrofta milli tikkonforma ruħha ma' xi talba li ssirilha taħt is-subartikolu (1), tagħmel kontravvenzjoni ta' dan l-Att u tista' teħel l-impożizzjoni ta' penali amministrattiva mill-awtorità li ma tkunx iżjed mill-ammont ta' elf u mija u sittin euro (1,160) jew ta' mija u ħmistax-il euro (115) għal kull ġurnata li matulha jibqa' jseħħ dak in-nuqqas ta' konformità.

(5) Għall-fini li tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tad-dispożizzjonijiet tal-Att, il-poteri tal-aċċess liberu mogħtija lill-Kummissarju skont l-artikolu 20 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa għandhom jiġu mogħtija *mutatis mutandis* lill-awtorità kompetenti fir-rigward ta' kull stabbiliment użat minn produttur biex iqiegħed prodotti fis-suq jew biex jipprovdi servizzi li fuqhom hija imposta l-eko-kontribuzzjoni skont l-Att.

**5.** (1) Il-linji gwida, spjegazzjonijiet jew istruzzjonijiet kollha relatati mal-eko-kontribuzzjoni li ghalihom jirreferi l-Att, miġbura f'pubblikazzjoni jew ċirkulari ppublikata mill-awtorità kompetenti jew taħt l-awtorità tal-istess awtorità u distribwiti lill-persuni reġistrati, għandhom jinqraw u jinftiehmu ħaġa waħda mad-dispożizzjonijiet ta' din l-Iskeda u għandu jkollhom l-istess effett bħal din l-Iskeda sakemm ma jkunux f'konflitt ma' regoli preskritti, jew linji gwida, spjegazzjonijiet jew istruzzjonijiet ippublikati aktar tard u sakemm dawn -

(*a*) jagħtu definizzjoni ta' xi terminu jew interpretazzjoni ta' xi dispożizzjoni li tinsab f'dan l-Att;

(*b*) jistabbilixxu il-mod li bih għandhom jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(*ċ*) jistabbilixxu kwalunkwe ħaġa li skont dan l-Att tista' tigi determinata minn jew hija soġġetta għall-approvazzjoni jew għad-diskrezzjoni tal-awtorità kompetenti.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (1) huma bla ħsara għal kull poter li għandha l-awtorità kompetenti biex tiddetermina dak kollu li hu provdut fid-dispożizzjonijiet l-oħra tal-Att.

## IR-RABA' SKEDA

(Artikolu 9A)

Obbligi oħra rigward basktijiet tal-plastik

*Miżjuda:*
*II. 2009.69.*
*Emendata:*
*A.L. 141 tal-2009.*

(1) Kull produttur imsemmi fl-artikolu 9A(1) ikun obbligat li jistampa fuq kull naħa tal-basket, marka, li tkun tikkonsisti minn, iżda mhux limitata għal, l-informazzjoni li ġejja:

(*a*) l-isem tal-persuna reġistrata skont it-Tielet Skeda,

(*b*) l-indirizz tan-negozju, u

(*ċ*) in-numru tar-reġistrazzjoni tal-eko-kontribuzzjoni kif deskritt fil-partita 1(3) tat-Tielet Skeda.

L-informazzjoni hawn fuq imsemmija għandha tkun b'tipa li tkun tidher b'mod ċar u ta' daqs ta' mhux anqas minn ċentimetr u wieħed. Il-produttur għandu wkoll jistampa l-*batch number* tal-basket fuq kull naħa tal-basket.

(2) Il-produttur imsemmi fl-artikolu 9A(1) għandu jipprovdi, għal kull provvista, ċertifikat li jipprova li l-basket jew basktijiet li jkollhom *batch number* li jikkorrispondi jkunu ġew ipprovduti minnu u li l-eko-kontribuzzjoni tkun ġiet dikjarata skont dan l-Att.

(3) Kull persuna li takkwista basktijiet tal-plastik mingħand persuna oħra fil-kors ta' attività ekonomika għandha tikseb kopja taċ-ċertifikat maħruġ mill-produttur skont il-partita (2) ta' din l-Iskeda, fejn jikkonferma li l-eko-kontribuzzjoni ġiet dikjarata u li l-*batch number* tal-konsenja jkun jikkorrispondi ma' dak taċ-ċertifikat.

(4) Kull persuna li tipprovdi basktijiet tal-plastik u li għandha obbligu li toħroġ irċevuta fiskali taħt il-Partita 2 tat-Tlettax-il Skeda tal-Att dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud għandha turi l-prezz, inkluż l-eko-kontribuzzjoni, ta' kull basket tal-plastik provdut, wieħed wieħed, fuq l-irċevuta fiskali.